

Algemene Voorwaarden – Hypasus Automations (AI)

Versie 1.1 – 24 Augustus 2025

1. Bedrijfsgegevens

Hypasus Automations (AI) – KvK 97036714 E-mail: hypasus.nl@gmail.com Vestigingsplaats: Utrecht
Alle diensten en producten worden geleverd onder de onderstaande voorwaarden.

2. Definities

Opdrachtnemer: Hypasus Automations (AI), de partij die de dienst levert. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Hypasus. Project: iedere overeenkomst of samenwerking waarbij Hypasus werkzaamheden uitvoert. Retainer: het maandelijks servicepakket dat voorziet in onderhoud, hosting en ondersteuning.

3. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Hypasus Automations (AI). Afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Offertes en Overeenkomsten

Alle offertes van Hypasus Automations (AI) zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging of expliciete digitale goedkeuring. De offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld.

5. Uitvoering van de Werkzaamheden

Hypasus voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. De opgegeven termijnen zijn streeftermijnen; overschrijding daarvan geeft geen recht op ontbinding of schadevergoeding. De opdrachtgever dient tijdig alle benodigde informatie aan te leveren om het project goed uit te voeren.

6. Intellectueel Eigendom

Alle door Hypasus ontwikkelde software, scripts, workflows en ontwerpen blijven eigendom van Hypasus tot volledige betaling is ontvangen. Na betaling verkrijgt de opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de software te gebruiken binnen de overeengekomen context.

7. Onderhoud en Retainer

Onderhoudscontracten worden maandelijks gefactureerd voorafgaand aan de maand van dienstverlening. De pakketten Basic (tot 575 min), Standard (tot 1050 min) en Premium (tot 1550 min) omvatten hosting, updates en ondersteuning. Bij overschrijding van het belminutenlimiet wordt €0,25 per extra minuut in rekening gebracht. Niet-gebruikte minuten vervallen aan het einde van de maand.

8. Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij projecten wordt 50% vooraf gefactureerd en 50% bij oplevering. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Hypasus het recht om de dienstverlening tijdelijk op te schorten en wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

9. Meerwerk en Wijzigingen

Wijzigingen in de opdracht of aanvullende werkzaamheden worden beschouwd als meerwerk. Meerwerk wordt uitgevoerd tegen het dan geldende uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid

Hypasus is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving of dataverlies. De aansprakelijkheid van Hypasus is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht of dienst.

11. Duur en Opzegging

Onderhoudsovereenkomsten hebben een minimale looptijd van drie (3) maanden. Daarna zijn ze maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Hypasus mag de overeenkomst per direct beëindigen bij wanbetaling of misbruik.

12. Overmacht

Hypasus is niet aansprakelijk voor vertraging of

schade veroorzaakt door overmacht, zoals storingen bij derden, netwerkproblemen, softwarefouten van externe partijen, overheidsmaatregelen of natuurrampen.

13. Vertrouwelijkheid en Privacy

Beide partijen behandelen alle vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk. Hypasus Automations (AI) voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en sluit desgewenst een verwerkersovereenkomst met de opdrachtgever.

14. Toepasselijk Recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur in overleg opgelost, maar bij geschillen is de rechtbank te Utrecht bevoegd.